Электрон дастур орқали жиноят ишларини бирлаштириш ва ажратиш тартиби бўйича

ҚЎЛЛАНМА

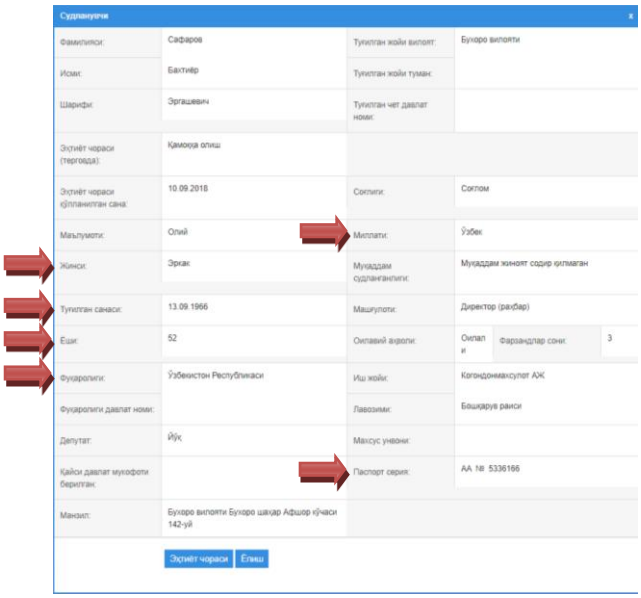
ЭСЛАТМА: Жиноят ишлари бирлаштирилган ёки ажратилган тақдирда “E-XSUD” ахборот тизимига бу ҳақдаги маълумотлар қайд этилиши шарт. Жиноят ишларини бирлаштириш ёки ажратиш ҳақидаги маълумотлар ахборот тизимига ишнинг натижаси киритилгунга қадар қайд этилиши лозим. Шунингдек ***бир ишни бошқасига бирлаштириш*** *учун* ***иш қайта тақсимотга юборилмайди.***

1. Жиноят ишларини бирлаштириш тартиби

Бундан ташқари бирлаштирилаётган ишлардаги судланувчи(лар) ва жабрланувчи(лар)нинг қуйидаги кўрсатилган шахсига доир маълумотлари бир хил эканлигига ишонч хосил қилиниши шарт:

1. Судланувчи(лар)нинг электрон дастур орқали қайд этилган қуйидаги маълумотлари бирлаштирилаётган ишларда бир хил бўлиши шарт:

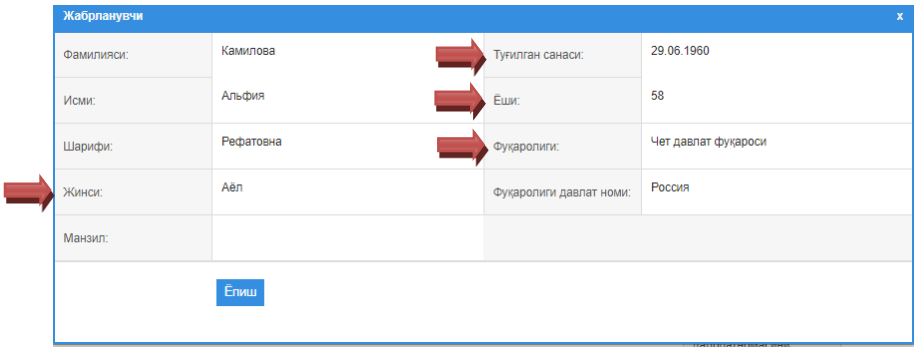
- туғилган санаси, ойи ва йили;
- ёши;
- миллати;
- фуқаролиги;
- паспорт серияси ва рақами;
- жинси.



2. Жабрланувчи(лар)нинг электрон дастур орқали қайд этилган қуйидаги маълумотлари бирлаштирилаётган ишларда бир хил бўлиши шарт:

- туғилган санаси, ойи ва йили;

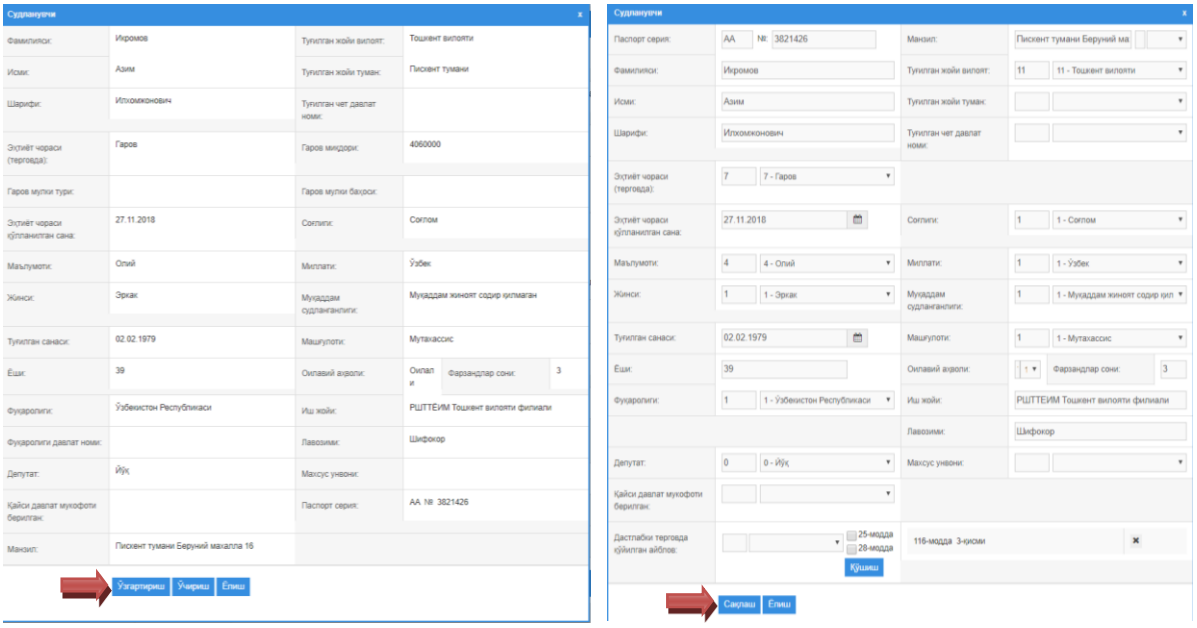
- ёши;
- фуқаролиги;
- жинси.



Мазкур маълумотлар бир хил бўлмаган ҳолатда ишлар бирлаштирилса, асосий жиноят иши деб топилган ишда бир судланувчи ёки жабрланувчи бир неча маротаба қайд этилишига олиб келиши мумкин. Бу эса кўрилган ишлардаги шахслар сонининг сунъий ошиб кетишига сабаб бўлади.

Агарда ишларни бирлаштириш вақтида шахсига доир маълумотлари ҳар хиллиги аниқланса, уни девонхона логини билан электрон дастур орқали тўғри маълумотларга ўзгартириш имкони мавжуд. Бунинг учун шахсига доир маълумотлари хато қайд этилган тегишли судланувчи ёки жабрланувчининг устига босилади ва очилган ойнанинг пастки қисмидаги **“Ўзгартириш”** тугмаси орқали хато маълумотларни тўғрилаш мумкин. Тегишли маълумотлар тўғрилангандан сўнг **“Сақлаш”** тугмаси босилади.

Судланувчи(лар) ёки жабрланувчи(лар)нинг шахсига доир маълумотлари бир хил бўлгандан сўнг ишларни бирлаштириш мумкин.



Ишларни бирлаштириш учун:

1. Охирги келган иш қайси судьяга автотақсимланган бўлса ўша судьянинг логининидан янги келган ишга тизимдан рақам олинади;

2. Янги ишнинг ичига кириб ишнинг пастки қисмидаги “**<u>Бирлаштириш</u>**” рукни танланади;

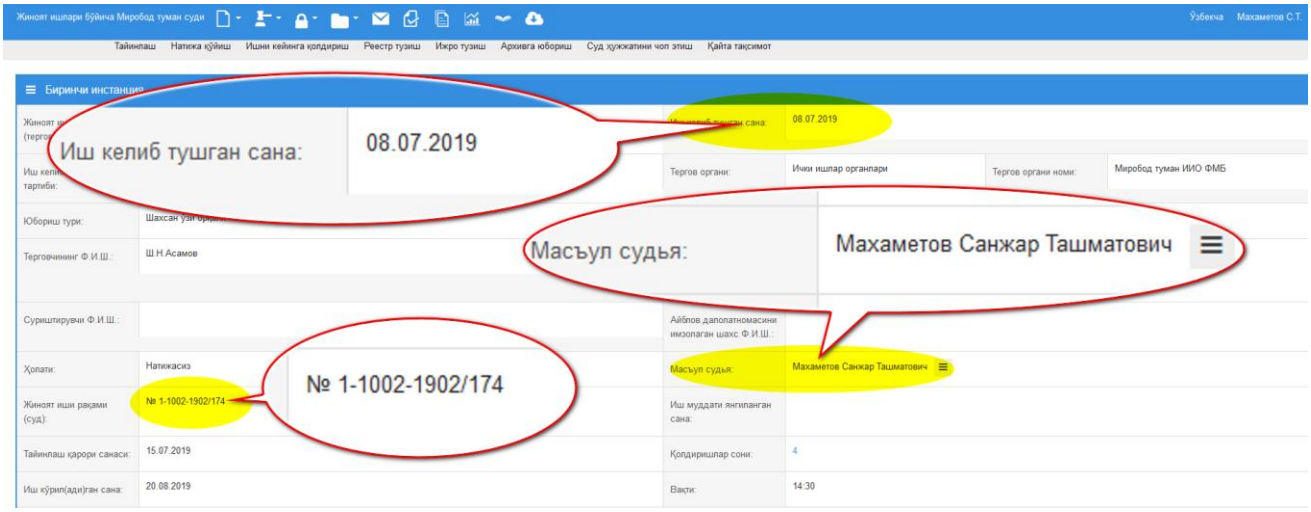
3. а) Ажримда янги келган иш асосий иш сифатида белгиланган бўлса Бирлаштириш тури қаторига “2 – Бошқа ишга бирлаштириш (мазкур ишни асосий иш сифатида белгилаб)” варианти танланади. Бирлаштириладиган иш рақами қаторига кўрилаётган эски ишнинг рақами киритилади ва бирлаштириш тугмаси босилади. Натижада янги иш эски ишни кўраётган судянинг кабинетига эски ишга асосий иш сифатида бирлашиб тушади;

б) ажримда аввал кўрилаётган иш асосий иш сифатида белгиланган бўса “Бирлаштириш тури” қаторига “1 – Бошқа ишга бирлаштириш” варианти танланади. Асосий иш рақами қаторига аввал кўрилаётган ишнинг рақами киритилади ва бирлаштириш тугмалари босилади. Натижада янги иш эски ишни кўраётган судянинг кабинетига эски ишга бирлашиб тушади;

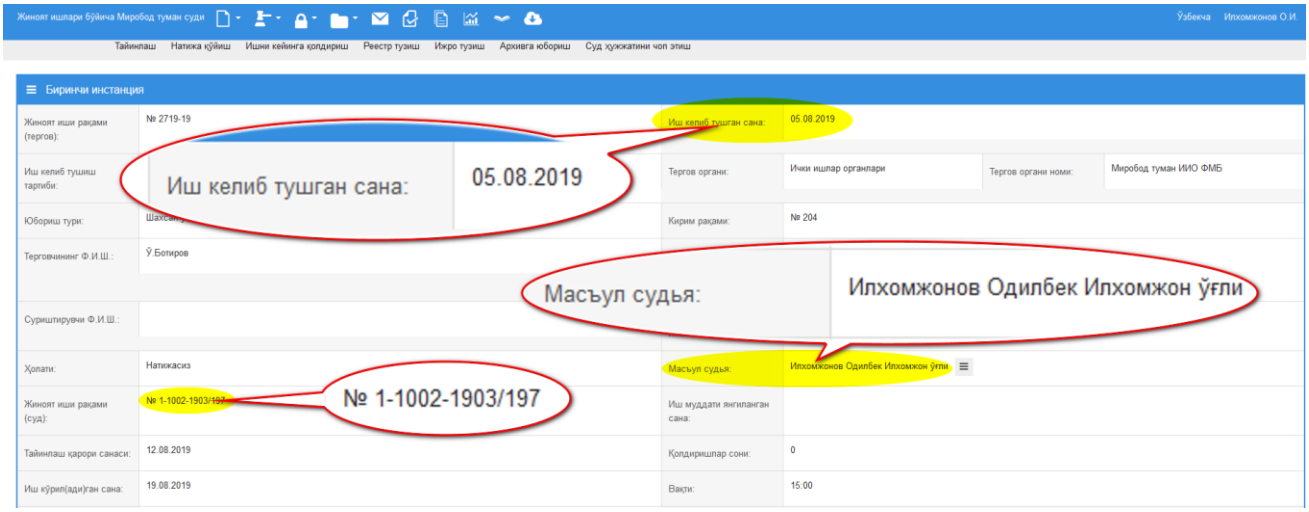
в) агар аввал бирлаштирилган ишга яна янги ишни бирлаштириш зарурати бўлса, янги келган ишни асосий иш қилиб белгилаб бўлмайди. Бунда “Бирлаштириш тури” қаторига “1 – Бошқа ишга бирлаштириш” варианти танланади ва асосий иш рақами киритилиб бирлаштириш тугмаси босилади. Натижада янги иш эски ишни кўраётган судянинг кабинетига эски (бирлашган) ишга бирлашиб тушади.

Мисол:

1.Судья С.Махаметов 08.07.2019 йилда келиб тушган Чулиев Отабек Дониёровичга оид 1-1002-1902/174 рақамли жиноят ишини кўраяпди

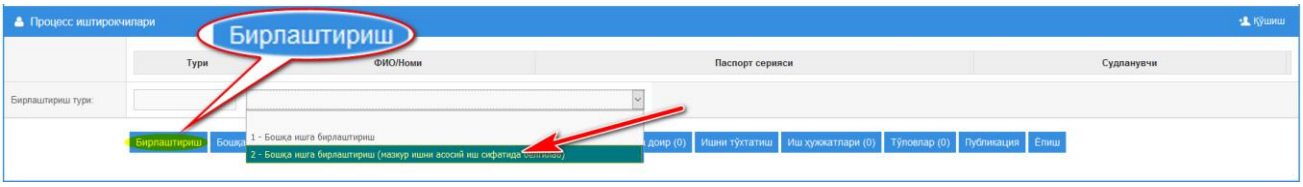


2. Судья О.Илхомжоновга 05.08.2019 йилда келиб тушган Баходиров Шукурулло Баходировичга оид жиноят иши автотақсимот орқали тақсимланди ва судья ишга тизим орқали 1-1002-1903/197 рақамини бириктирди.

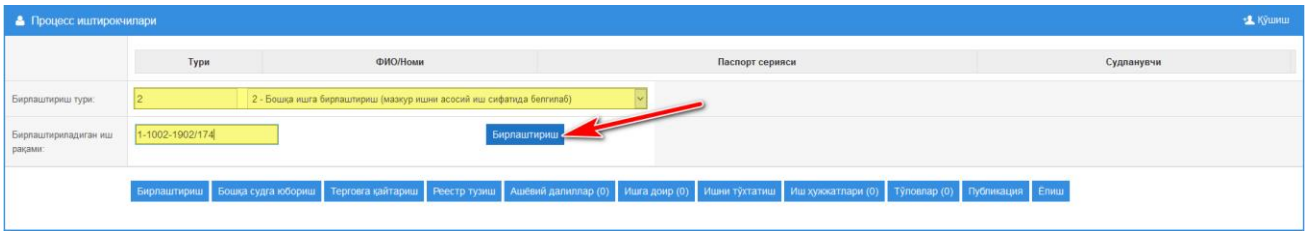


3. С.Махаметов О.Илхомжоновга келиб тушган 1-1002-1903/197 рақамли ишни ўзининг иш юритувидаги 1-1002-1902/174 рақамли ишга бирлаштириш ва О.Илхомжоновдаги **1-1002-1903/197 рақамли ишни асосий иш сифатида кўриш** бўйича ажрим чиқарди.

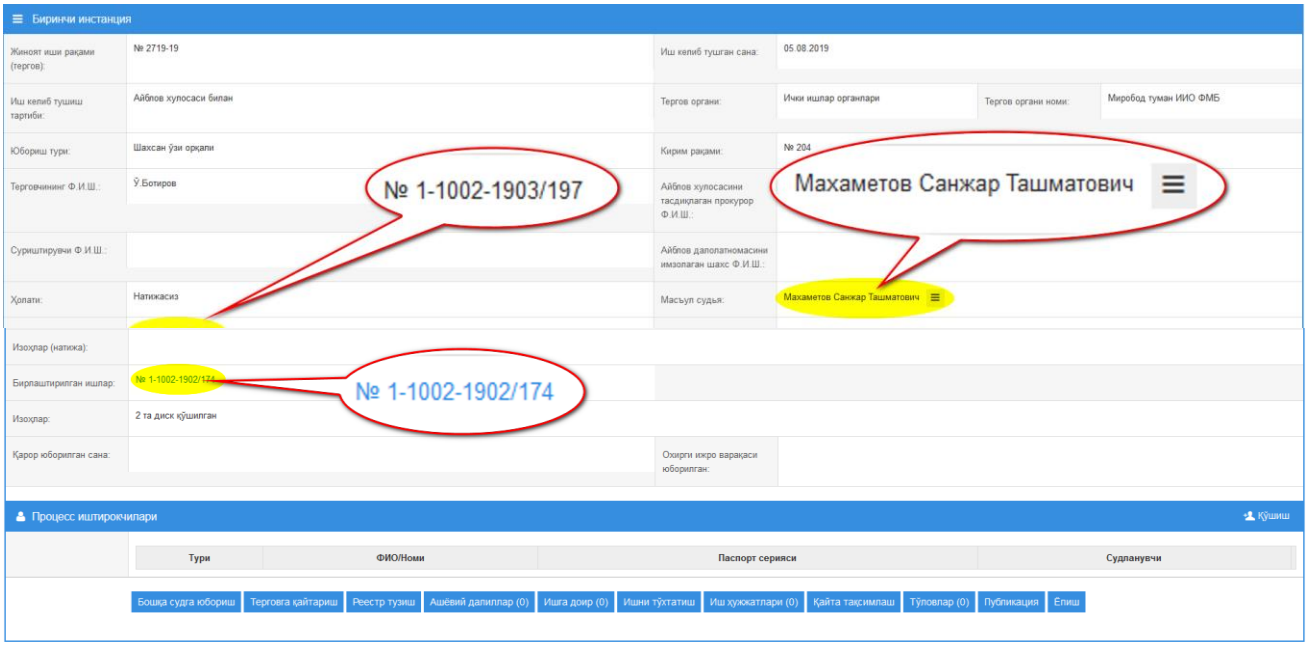
4. О.Илхомжонов ўзининг логинидан 1-1002-1903/197 рақамли ишнинг ичига киради. С.Махаметовнинг ажримига асосан ишнинг пастки қисмидаги "**<u>Бирлаштириш</u>**" рукни орқали Бирлаштириш тури қаторига "2 – Бошқа ишга бирлаштириш (мазкур ишни асосий иш сифатида белгилаб)" варианти танланади.



Бирлаштириладиган иш рақами қаторига С.Махаметов иш юритувидаги 1-1002-1902/174 иш рақами киритилади ва бирлаштириш тугмаси босилади.



Натижада О.Илхомжоновдаги 1-1002-1903/197 рақамли иш асосий иш сифатида С.Махаметов иш юритувидаги 1-1002-1902/174 рақамли ишга бирлашади.

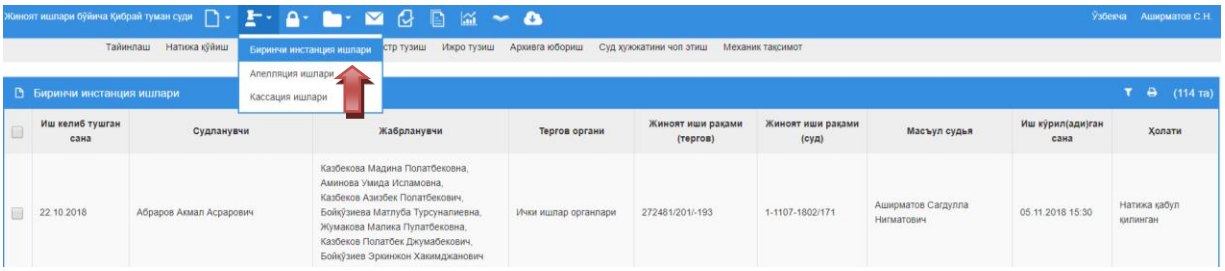


ЭСЛАТМА: Агарда ишлар бирлаштириш натижасида асосий жиноят ишида бир хил судланувчи ёки жабрланувчилар такрорланган тақдирда зудлик билан Олий суднинг Ахборот коммуникация технологиялари жорий қилиш ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш бошқармасига хабар берилиши шарт.

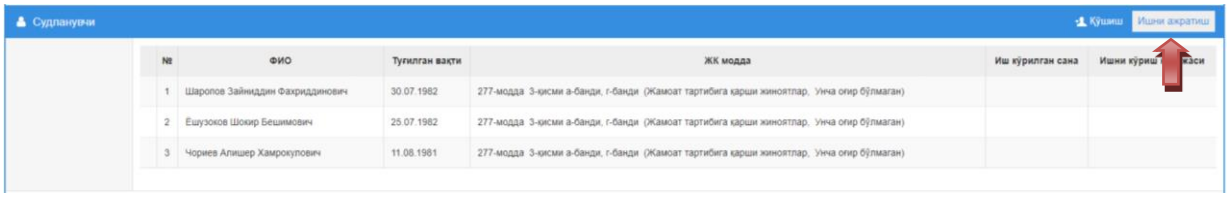
2. Жиноят ишларини ажратиш тартиби

2.1. Жиноят ишлари бўйича судларда электрон дастур орқали ишларни ажратиш қуйидаги тартибда амалга оширилади:

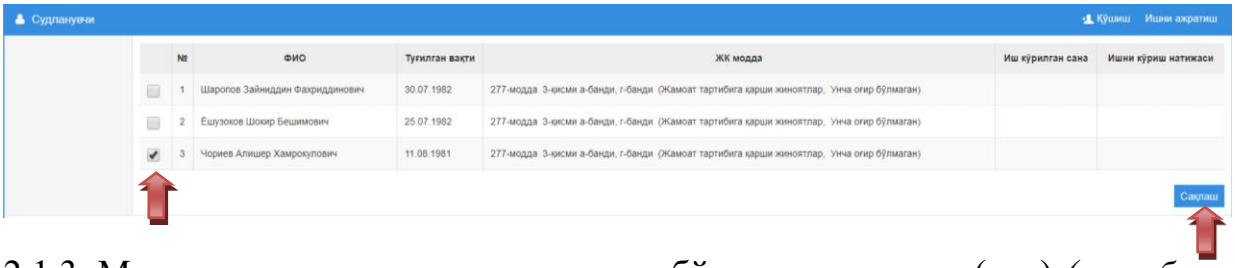
2.1.1. Электрон дастурга девонхонанинг логини орқали кирилиб, **“Биринчи инстанция ишлари”** рўйхатидан тегишли ажратилиши лозим бўлган жиноят иши топилади.



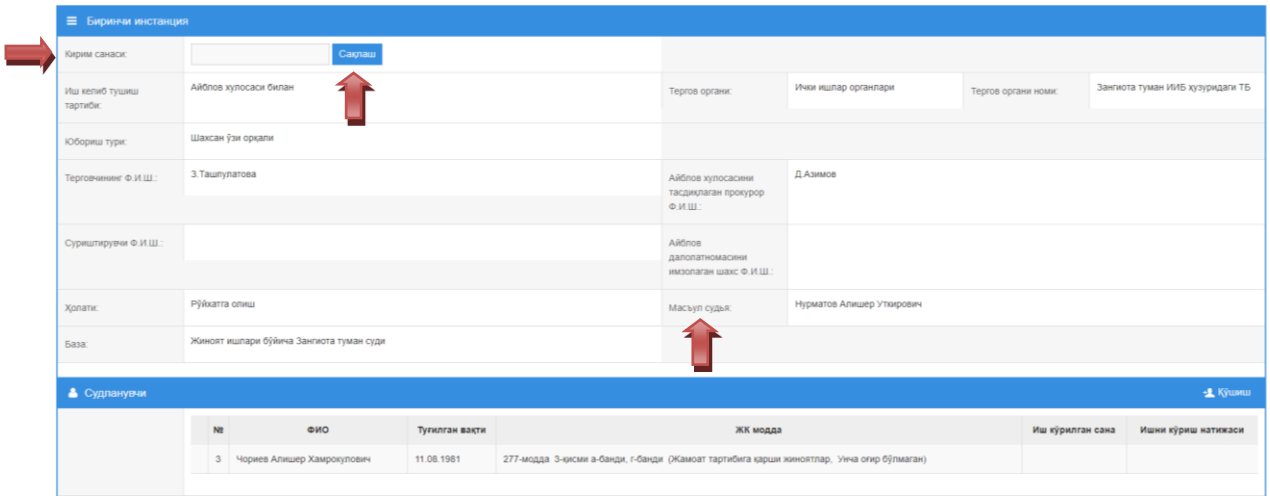
2.1.2. Ажратилиши лозим бўлган жиноят ишини ичига кирилганда **“Судланувчи”** блогидаги **“Ишни ажратиш”** тугмаси босилади.



“Судланувчи” блогидаги **“Ишни ажратиш”** тугмаси босилганда қайси судланувчи(лар)га нисбатан иш ажратилиши кўрсатилиши шарт. Мавжуд ишдан ажратилиши лозим бўлган судланувчи(лар) *(агар бир ишдан бир нечта судланувчилар ажратилиши лозим бўлса, уларни барчасини танлаш ҳам мумкин)* танлангандан сўнг **“Сақлаш”** тугмаси босилади.



2.1.3. Мавжуд ишдан ажратилиши лозим бўлган судланувчи(лар) *(агар бир ишдан бир нечта судланувчилар ажратилиши лозим бўлса, уларни барчасини танлаш ҳам мумкин)* танланиб, **“Сақлаш”** тугмаси босилганда ажратилган жиноят иши электрон дастурдан **“Рўйхатга олиш”** ҳолатига ўтиб қолади ва ушбу иш ишни ажратиш ҳақидаги суднинг ажрими чиқарилган сана билан рўйхатдан ўтказилади. Бунинг учун **“Кирим санаси”**га ишни ажратиш ҳақидаги суднинг ажрими санаси киритилиб, **“Сақлаш”** тугмаси босилади.



2.1.4. Ажратилган иш девонхона орқали электрон дастур орқали рўйхатга олиниши билан дастлабки ишни кўраётган масъул судьянинг шахсий кабинетига **“Тайинлаш”** босқичига бориб тушади. Шу билан ажратилган иш бошқа жиноят ишлари қатори электрон дастурда унинг судда кўрилиши билан боғлиқ маълумотлари қайд этиб борилади.

2.1.5. Агарда жиноят ишидаги бир ёки бир нечта судланувчи(лар)га нисбатан жиноят иши тўхтатилиб ажратилиши лозим бўлса, аввал ишини кўриш давом эттириладиган судланувчи(лар) электрон дастур орқали ажратилади кейин дастлабки ишда қолган судланувчи(лар)га нисбатан иш юритишни тўхтатиш ҳақидаги маълумотлар қайд этилади.

ЭСЛАТМА: Жиноят ишини ажратиш жараёнида йўл қўйилган хатоликни бартараф этишнинг имкони мавжуд эмас. Шунинг учун ишларни ажратишда мазкур қўлланмада кўрсатилган қоидаларга тўлиқ риоя қилган ҳолда амалга оширилиши лозим.